

1587682-57.2022.8.26.0224

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Cláudio Kenji Adati

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... celular, este constou como produto do furto; foi encaminhado à delegacia; o réu afirmou adquirira o aparelho por valor irrisório, o que chamou atenção da equipe porque o modelo valia, à época, aproximadamente R\$1.300,00.

Exsurge incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de furto, cuja vítima foi Jessica Xavier Graciano (BO 940202/2020 - f. 17).

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos - Juizado Especial Criminal

Rua José Maurício, nº103, Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3802 - E-mail: guarulhosjecrim@tjsp.Jus.br

1587682-57.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1587682-57.2022.8.26.0224

Autor:

JORGE ALVES DOS SANTOS

Vistos, etc.

Dispensado relatório.

A ação penal é procedente.

O réu, interrogado em juízo, afirmou que comprou o aparelho celular pela internet, no "facebook"; marcou com o vendedor em uma estação e pegou o aparelho, instalou seu chip e passou a utilizá-lo; não consultou o IMEI; não sabia que era produto de crime; comprou em razão do reduzido valor; pagou R\$650,00 à época.

A testemunha Leandro Aparecido dos Anjos, policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando o COPOM informou que havia motocicletas em direção perigosa nas adjacências; ao avistarem-nas, abordaram JORGE, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder; porém, ao consultar o IMEI do celular, este constou como produto do furto; foi encaminhado à delegacia; o réu afirmou adquirira o aparelho por valor irrisório, o que chamou atenção da equipe porque o modelo valia, à época, aproximadamente R\$1.300,00.

Exsurge incontroverso que o celular apreendido com o réu era produto de furto, cuja vítima foi Jessica Xavier Graciano (BO 940202/2020 - f. 17).

Em contrapartida, não há prova suficiente para imputar a prática do furto ao réu, eis que não houve reconhecimento por parte da vítima, nem em sede policial nem em

juízo.

Todavia, presentes indícios seguros de autoria e materialidade que se revelam suficientes para a condenação do réu pelo delito de receptação culposa. Senão vejamos.

Em juízo, o réu declarou que comprou o aparelho celular de desconhecido através de rede social e pegou R\$650,00, valor diverso daquele que declarou haver pago em sede inquisitorial, onde afirmou que pagara R\$250,00.

De mais a mais, confirmou não haver adotado as cautelas mínimas necessárias na aquisição do produto e cedeu que o valor pago, qual seja, foi inferior ao de mercado (R\$1.299,00 – avaliação à f. 8).

Cedeu que o tipo penal da receptação culposa prevê a conduta de “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.

A culpa do acusado está caracterizada, pois, pelo fato de este ter sido negligente ao comprar aparelho celular de pessoa desconhecida em rede social sem sequer procurar conhecer a procedência do produto, agindo, portanto, sem o dever objetivo de cuidado que lhe era exigível. Dessa forma, a omissão do réu amolda-se perfeitamente ao delito de receptação culposa, restando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do tipo penal previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, confirmando-se após a devida instrução que o réu adquiriu o aparelho de telefonia celular que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor de mercado e o preço pago, deveria presumir-se obtido por meio criminoso, pelo que a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, uma vez que foi condenado definitivamente (v. f. 44) com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo e não decorrido o período depurador de cinco anos. Assim, em razão da reincidência, aumento a reprimenda corporal, totalizando 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que torno definitiva à mingua de outras modificadoras.

Em que pese a reincidência do acusado, o artigo 54, do Código Penal, determina a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes culposos.

Assim, por ser o delito em tela punido em sua modalidade culposa, substituo a reprimenda corporal por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data.

Em que pese a reincidência, tendo em vista as condições favoráveis e para evitar os efeitos funestos do cárcere, fixo regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda corporal em caso de reconversão pelo não cumprimento da prestação pecuniária substitutiva.

ANTE O EXPOSTO E O MAIS QUE DOS AUTOS CONSTA, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA JORGE ALVES DOS SANTOS, JÁ QUALIFICADO, À PENAL DE 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA A REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DESTA DATA, FIXADO REGIME INICIAL ABERTO EM CASO DE

RECONVERSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL.

Concedo ao condenado os benefícios da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Ciência ao MP.

de Guarulhos, 21 de novembro de 2022

CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé haver publicado a r.sentença retro em Cartório, nesta data.
Nada Mais. Guarulhos, 21/11/2022. Eu, LTRCsubsc.